

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 291 del 18.08.2021 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 42 del 18.08.2021

Oggetto: Rimborso spese legali – liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione di Giunta comunale n. 34 in data 07.03.2021, con cui si esprimeva il gradimento per il nominativo dell'avvocato di fiducia comunicato dal Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci nell'ambito del procedimento penale n. 4169/19 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – 4552/209 R.G.GIP (fase di opposizione alla richiesta di archiviazione), avv. Marco Sinopoli;

la nota, acclarata agli atti dell'Ente al prot. n. 4153 del 05.08.2021, con cui il Segretario comunale trasmette il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione GIP/GUP – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari;

la determinazione del Responsabile del Settore finanziario n. 39 del 06.08.2021, con cui si riconosceva al Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel predetto giudizio penale nella misura di Euro 3.767,40, provvedendo contestualmente ad impegnare la predetta somma;

Considerato che il Segretario comunale ha esibito la fattura n. 5/21 emessa dall'avv. Marco Sinopoli, per l'importo di Euro 3.767,40, relativa alla difesa nel proc. Penale 4169/19 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – 4552/209 R.G.GIP (fase di opposizione alla richiesta di archiviazione);

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, rimborsando, a saldo, al Segretario comunale la somma di Euro 3.767,40, così come portata dalla fattura n. 5/21, emessa dall'avv. Marco Sinopoli, per la difesa di cui si discorre;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di rimborsare – a titolo di saldo per il compenso professionale relativo alla difesa del Segretario comunale, da parte dell'avv. Marco Sinopoli, nel proc. Penale 4169/19 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – 4552/209 R.G.GIP (fase di opposizione alla richiesta di archiviazione), la somma complessiva di € 3.767,40;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Ferrucci, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 5/21;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap 57;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Pasquale Muccari

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale
Squillace, li 16/08.2021

IL DIRIGENTE
dott. Pasquale Muccari

